

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

ACTA N° 338

El día viernes 7 de febrero de 2020, siendo las 09:00 horas, se reúnen en reunión extraordinaria los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en la sede de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Laura Colladon

CEPIA: Ana Margonari.

Colegio de Ingenieros Civiles: Ramiro Castillo

Colegio de Arquitectos: Marcelo Celoir.

Colegio Técnico Constructores Universitarios: Eduardo Vega.

Asociación Inmobiliaria: Lidia Inés Prados.

Concejo de Representantes: Mariano Melana.

Departamento Ejecutivo Municipal: Mónica Martínez, Directora de Ambiente, Ejido y Desarrollo Sustentable. Liliana Bina, Directora de Infraestructura Urbana. Sergio Reina, Director de Obras Privadas.

Unidad Técnica: Concejel Carla Livelli, ausente con aviso.

Visitantes: Graciela Merlo, Abg. Enrique López Amaya.

Secretarias: Virginia Donato y Miriam Birchmeyer.

Orden del día

- Consideración de actas pendientes.
- Novedades respecto a las notas presentadas.
- Novedades sobre el Estudio Geomorfológico.
- Revisión del último dictamen sobre oficinas. Consideración Acta N° 335.
- Planificación del nuevo ejido. Avances legales y catastrales.
- Propuesta de sistema de auditorías ESE (Etiquetado Sustentable de Edificios) del Colegio de Arquitectos. Propuesta para el Edificio municipal (se adjunta material presentado en el año 2017).
- Código de Edificación: Ord. 4021 revisada y con adecuaciones.

Siendo las 9:00 hs, comienza la sesión. En primer lugar se da lectura el Acta N° 335 en el punto referido a la votación sobre oficinas y cocheras. En la misma se acordó:

- 1 cochera por cada unidad de departamento (1, 2 y 3 dormitorios) y por cada oficina.
- 1 cochera cada 50 metros de oficinas en planta libre y/o locales comerciales.

Luego leen nuevamente el dictamen N° 4 sobre oficinas y cocheras. Debaten. Aclaran que las seis unidades de oficinas, cuentan como departamento de un dormitorio, para el cómputo y para la obligatoriedad de proveer cocheras, fuera del Área Central (AC).

Liliana Bina dice que deben revisar el párrafo referido a “cocheras en otro edificio”. La ordenanza dice que será reglamentado por la Secretaría de Desarrollo Urbano Ambiental en 90 días a partir de la aprobación de la ordenanza. Plantea que este sería el momento de revisarlo.

Ramiro Castillo opina que lo importante es que se haga una cochera por cada departamento en el Área Central (AC). Deberían estudiar bien cómo se vincula la cochera con cada departamento, por eso es necesaria la reglamentación.

Sobre el dictamen N° 4, Bina plantea que en el caso de plantas libres, se aplique la obligatoriedad de cocheras cuando superan 300 mts cuadrados, un equivalente a seis unidades de 50 metros cuadrados. Ramiro Castillo acuerda con aclarar la

superficie. Marcelo Celoira expresa que debe consultarlo con su Colegio. Las demás instituciones aprueban la modificación: una cochera cada 50 mts de superficie de planta libre, a partir del equivalente a seis (6) unidades, es decir 300 mts. Le explican que sería una mejora, haciendo menos restringida la ordenanza para los casos que están fuera del AC. Debaten. Vuelven a leer la votación y el dictamen. El Colegio de Arquitectos acuerda con el agregado.

Se redactará nuevamente el dictamen de cocheras y oficinas, en función a lo debatido y al acta N° 335, y lo aprobarán en la próxima reunión.

Dan lectura a las actas N° 336 referida al tema “Conjunto Inmobiliario” y N° 337 sobre la “Resolución N° 285 del APRHI”. Se aprueban ambas actas.

Liliana Bina propone que estos temas como el Conjunto Inmobiliario pasen a estudio de la Unidad Técnica (UT), de esa manera establecen un orden del día para la UT, de manera de tener una agenda para luego fijar prioridades.

Eduardo Vega expresa que ese artículo del Código Civil difiere con la Carta Orgánica Municipal.

Mónica Martínez comenta que tienen pendiente la revisión y debate del sobre artículo 2º del Código de Edificación, referido a loteos y fraccionamientos. Allí tiene muchos puntos que ajustar frente al escenario actual de ampliación del ejido, en especial en lo referido a infraestructura.

Debaten nuevamente sobre el formato de Conjunto Inmobiliario. Liliana Bina propone que se formalice una propuesta y que pase a tratamiento de la UT la “no adhesión al artículo de la Ley Código Civil y Comercial N° 26994/14”.

Ramiro Castillo propone que los casos se evalúen en el CPUA y traten de resolver los temas que surjan en la Dirección de Obras Privadas con la normativa actual. Y más adelante analizar un posible dictamen respecto a Conjunto Inmobiliario.

Liliana Bina plantea que si alguien en el municipio llega a aprobar un expediente o proyecto de Conjunto Inmobiliario, le da derechos adquiridos al propietario.

Proponen solicitar que todos los proyectos de Conjunto Inmobiliario pasen por el CPUA para su análisis y evaluación. Liliana Bina reitera su propuesta de hacer una ordenanza que diga que el municipio “no adhiere a esa normativa”. Ramiro Castillo plantea que de esa manera se anula una posibilidad de conocer los proyectos que existen y la posibilidad de poder controlarlos y encuadrarlos en la 4021.

Debaten nuevamente. Liliana Bina manifiesta que el problema es que de esta manera se hacen pequeños loteos sin la infraestructura adecuada. Además considera que no estaría respondiendo a una necesidad de la ciudad.

Pasa el tema Conjunto Inmobiliario a estudio de la UT. Las instituciones lo analizarán y traerán propuestas para próximos encuentros.

Se presenta el Abg. Enrique López Amaya, quien asesora a la Dirección de Ambiente, Ejido y Desarrollo Sustentable del municipio en lo que respecta a la ampliación y regularización del nuevo ejido. Exponen el trabajo realizado al respecto. Mónica Martínez muestra un plano con un relevamiento e informe de la situación Catastral. Comenta que existen algunos loteos aprobados en la Provincia y otros sin ningún tipo de aprobación oficial. Serían entre 700 y 2000 parcelas. Expresa que mientras el municipio y el CPUA intentan regular y ordenar, la ciudad ya está creciendo.

Sobre el caso de “Venturia”, Ramiro Castillo comenta que es ingeniero de obra de la empresa e indica que tienen todas las presentaciones realizadas ante la Provincia y la Comunidad Regional Punilla. Aclara que para estar aprobado por Catastro, debe estar terminado. Mónica Martínez responde que Venturia no está visado en Catastro, según fuentes oficiales. Discuten.

Eduardo Vega expresa que el municipio no tenía potestad de aprobar nada sobre el ejido pretendido. Comenta que cuando él trabajaba en la Dirección de Obras Privadas de la municipalidad, los loteos se presentaban pero ellos no podían hacer nada. Muchos loteos no tiene infraestructura y se están vendiendo, agrega.

Discuten sobre el rol del CPUA en la planificación de la ciudad, lo que le encomienda la Carta Orgánica Municipal, y sobre el rol de la Unidad Técnica. Debaten.

Respecto al funcionamiento del CPUA, el presidente Ramiro Castillo informa que se presentaron dos solicitudes de audiencia: al Intendente y a la Presidente del Concejo de Representantes. Las instituciones reclaman a los integrantes del Departamento Ejecutivo y Concejales, la designación de técnicos por concurso en la Unidad Técnica.

Liliana Bina pide que no se debilite el CPUA. Si bien ahora existe una Dirección de Ambiente, eso les sirve y fortalece. Pero la Carta Orgánica Municipal establece claramente que la planificación del desarrollo urbano y ambiental de la ciudad le corresponde al CPUA (Artículos 75 y 78).

Mónica Martínez indica que tiene mucho trabajo técnico realizado, que siguen avanzando, pero hasta que no esté bien claro y ordenado no lo puede presentar. Bina expresa que ese trabajo deben hacerlo en la UT. Discuten.

Desde la presidencia se solicita que los representantes del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) que limen sus asperezas y que intervengan para conseguir las dos audiencias solicitadas y para que se llame a concurso para nombrar a los dos técnicos a la brevedad.

Prosigue Enrique López Amaya comentando el trabajo legal que realizaron en la Dirección de Ambiente. Expresa que los loteos no están aprobados y por ello se los está notificando para que paralicen las obras y cualquier tipo de modificación. Comenta que existe una zona que está judicializada por conflicto de poderes con Villa Santa Cruz del Lago. Allí se estableció un statu quo hasta tanto se resuelva la cautelar. Esta medida data del 29 de noviembre 2018 y la Ley 10.595 se aprobó el 18 de diciembre de 2018. Hay distintas situaciones en la zona norte del ejido, donde se ubica La Loma, San Miguel y Bahía de Los Mimbres. Esa zona tiene una situación jurídica particular. Debe resolver el Tribunal Superior de Justicia. El año pasa muy rápido y necesita desde el DEM planificar y avanzar en las zonas a regularizar, ya que muchas ya están ocupadas.

Liliana Bina consulta sobre la posibilidad de hacer una presentación a la Comunidad Regional.

Enrique López Amaya comenta que acordaron con el Asesor Letrado del Municipio, Darío Pérez, que van a solicitar al Tribunal Superior que resuelva para poder intervenir a la brevedad, y de esa forma poder proveer servicios o atender problemas, aunque sea en el resto de la ampliación del ejido (no en la zona Norte). Propone la aprobación preliminar de los barrios existentes como Altos del Valle (400 viviendas). Desde la Dirección se plantea que vayan regularizando por etapas, comenzando por las zonas que ya se encuentran consolidadas y habitadas. Comentan que se puede establecer zonas prioritarias y determinar zonas de urbanización diferida.

Ramiro Castillo consulta si hay plazos para expedirse sobre el Plan de Desarrollo Urbano. Debaten. Plantean que no hay un plazo establecido. Dan lectura al Art. 75 de la Carta Orgánica Municipal (COM).

López Amaya expresa que el artículo no lo establece, pero si alguien lo presenta y lo judicializa les van a pedir que comience a regir el año.

Liliana Bina comenta que se puede hacer un statu quo.

López Amaya tengan cuidado que se aprueba esa ordenanza, y empieza a correr el año.

Daniel Ribetti consulta cual es el Estado del Estudio Geomorfológico, le responden que la presidente del Concejo de Representantes lo enviará al CPUA.

Mónica Martínez comenta que la Carta Orgánica Municipal habla de un Plan de Desarrollo Urbano Ambiental. Similar al Plan 2020 que se hizo y ya expiró. Ese plan incluiría aspectos económicos y sociales, no solo urbanos y ambientales.

Siendo las 11:00 hrs se retira el abogado López Amaya. Laura Colladon solicita que se acuerde una ordenanza de statu quo para presentar ni bien se apruebe el Estudio Geomorfológico. Debaten.

Desde presidencia y secretaría informan que hará una planilla de seguimiento de temas tratados en la Comisión Plenaria y en la Unidad Técnica, y se creó una cuenta google drive para cargar información y documentación. Proponen que por grupos e intereses se vaya avanzando y realizando propuestas.

Comentan antecedentes sobre ESE (Etiquetado sustentable de edificios), sobre una propuesta de auditoría presentada en el 2017 por el Colegio de Arquitectos.

Intercambian opiniones. Consideran que el gobierno debería dar el ejemplo, hay que analizar en qué puntos es aplicable, por ejemplo en energía solar, eficiencia energética, aislantes, etc.

Comentan casos de edificios sustentables. Expresan que el edificio municipal es emblemático, habría que hacer un diagnóstico y plantear etapas para la adecuación.

Mónica Martínez propone que se haga en el Aula Ambiental, ya que por la escala sería más económico y se trata de un espacio que tiene fines educativos. Debaten.

Daniel Ribetti cree que sería bueno el tomar un edificio emblemático como la Municipalidad, y hacerlo sustentable, más allá de la inversión económica. Será un logro político para la ciudad.

Comentan sobre las ordenanzas de incentivo para la aplicación de sistemas de energías renovables, a través de la reducción de impuestos.

Votan y acuerdan con reflotar el tema ESE en el edificio municipal. Acuerdan por unanimidad solicitar presupuesto. La mayoría lo plantea para el Municipio como ejemplo más visible. Mónica Martínez propone que se realice en el Aula Ambiental. Acuerdan con actualizar el presupuesto.

Con respecto al Estudio Geomorfológico ya está pedido al Concejo de Representantes que se envíe al CPUA para conocimiento de la UT y Comisión Plenaria. Proponen que los especialistas vengan a exponerlo en 15 días.

En cuanto a las notas presentadas sobre la Resolución N° 285 del APRHI, informan que en el Concejo de Representantes aún no tomaron estado legislativo y por la nota presentada a la Secretaría de Desarrollo Urbano Ambiental, aún no tiene respuesta.

La próxima reunión plenaria será en 15 días. Acuerdan que las próximas reuniones de UT sean viernes de por medio y el miércoles anterior a la plenaria a las 8:30 hrs.

Siendo las 11:30 hrs se da por finalizada la reunión.

Resumen:

En primer lugar se da lectura el Acta N° 335 en el punto referido a la votación sobre oficinas y cocheras. En la misma se acordó:

- 1 cochera por cada unidad de departamento (1, 2 y 3 dormitorios) y por cada oficina.
- 1 cochera cada 50 metros de oficinas en planta libre y/o locales comerciales.

Luego leen nuevamente el dictamen N° 4 sobre oficinas y cocheras. Debaten.

Bina dice que deben revisar el párrafo referido a “cocheras en otro edificio”. La ordenanza dice que será reglamentado por la SDUA en 90 días a partir de la aprobación de la ordenanza.

Castillo opina que lo importante es que se haga una cochera por cada departamento en el Área Central (AC). Deberían estudiar bien cómo se vincula la cochera con cada departamento.

Sobre el dictamen N° 4, Bina plantea que en el caso de plantas libres, se aplique la obligatoriedad de cocheras cuando superan 300 mts cuadrados, un equivalente a seis unidades de 50 metros cuadrados. Castillo acuerda con aclarar la

superficie. Celoirra expresa que debe consultarlo con su Colegio. Debaten. Vuelven a leer la votación y el dictamen. El Colegio de Arquitectos acuerda con el agregado.

Se redactará nuevamente el dictamen de cocheras y oficinas, en función a lo debatido y al acta N° 335, y lo aprobarán en la próxima reunión.

Dan lectura a las actas N° 336 referida al tema “Conjunto Inmobiliario” y N° 337 sobre la “Resolución N° 285 del APRHI”. Se aprueban ambas actas.

Bina propone que estos temas como el Conjunto Inmobiliario pasen a estudio de la Unidad Técnica (UT), de esa manera establecen un orden del día para la UT.

Vega expresa que ese artículo del Código Civil difiere con la COM.

Martínez comenta que tienen pendiente la revisión y debate del sobre artículo 2° del Código de Edificación, referido a loteos y fraccionamientos. Allí tiene muchos puntos que ajustar frente al escenario actual de ampliación del ejido, en especial en lo referido a infraestructura.

Debaten nuevamente sobre el formato de Conjunto Inmobiliario. Liliana Bina propone que se formalice una propuesta y que pase a tratamiento de la UT la “no adhesión al artículo de la Ley Código Civil y Comercial N° 26994/14”.

Castillo propone que los casos se evalúen en el CPUA y traten de resolver los temas que surjan en la Dirección de Obras Privadas con la normativa actual. Y más adelante analizar un posible dictamen respecto a Conjunto Inmobiliario.

Proponen solicitar que todos los proyectos de Conjunto Inmobiliario pasen por el CPUA para su análisis y evaluación. Liliana Bina reitera su propuesta de hacer una ordenanza que diga que el municipio “no adhiere a esa normativa”. Ramiro Castillo plantea que de esa manera se anula una posibilidad de conocer los proyectos que existen y la posibilidad de poder controlarlos y encuadrarlos en la 4021.

Debaten nuevamente. Bina manifiesta que el problema es que de esta manera se hacen pequeños loteos sin la infraestructura adecuada. Además considera que no estaría respondiendo a una necesidad de la ciudad.

Pasa el tema Conjunto Inmobiliario a estudio de la UT. Las instituciones lo analizarán y traerán propuestas para próximos encuentros.

Se presenta el Abg. Enrique López Amaya, asesor de la Dirección de Ambiente, Ejido y Desarrollo Sustentable del municipio en lo que respecta a la ampliación y regularización del nuevo ejido. Exponen el trabajo realizado al respecto. Martínez muestra un plano con un relevamiento e informe de la situación Catastral. Comenta que existen algunos loteos aprobados en la Provincia y otros sin ningún tipo de aprobación oficial. Serían entre 700 y 2000 parcelas. Expresa que mientras el municipio y el CPUA intentan regular y ordenar, la ciudad ya está creciendo.

Sobre el caso de “Venturia”, Ramiro Castillo comenta que es ingeniero de obra de la empresa e indica que tienen todas las presentaciones realizadas ante la Provincia y la Comunidad Regional Punilla. Aclara que para estar aprobado por Catastro, debe estar terminado. Mónica Martínez responde que Venturia no está visado en Catastro, según fuentes oficiales. Discuten.

Eduardo Vega expresa que el municipio no tenía potestad de aprobar nada sobre el ejido pretendido.

Discuten sobre el rol del CPUA en la planificación de la ciudad, lo que le encomienda la Carta Orgánica Municipal, y sobre el rol de la Unidad Técnica. Debaten.

Respecto al funcionamiento del CPUA, el presidente Ramiro Castillo informa que se presentaron dos solicitudes de audiencia: al Intendente y a la Presidente del Concejo de Representantes. Las instituciones reclaman a los integrantes del DEM y Concejales, la designación de técnicos por concurso en la UT.

Bina pide que no se debilite el CPUA. Si bien ahora existe una Dirección de Ambiente, eso les sirve y fortalece. Pero la Carta Orgánica Municipal establece

claramente que la planificación del desarrollo urbano y ambiental de la ciudad le corresponde al CUPA (Artículos 75 y 78).

Desde la presidencia se solicita que los representantes del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) que limen sus asperezas y que intervengan para conseguir las dos audiencias solicitadas y para que se llame a concurso para nombrar a los dos técnicos a la brevedad.

Prosigue López Amaya comentando el trabajo legal que realizaron en la Dirección de Ambiente. Expresa que los loteos no están aprobados y por ello se los está notificando para que paralicen las obras y cualquier tipo de modificación. Comenta que existe una zona que está judicializada por conflicto de poderes con Villa Santa Cruz del Lago. Allí se estableció un statu quo hasta tanto se resuelva la cautelar. Esta medida data del 29 de noviembre 2018 y la Ley 10.595 se aprobó el 18 de diciembre de 2018. Hay distintas situaciones en la zona norte del ejido, donde se ubica La Loma, San Miguel y Bahía de Los Mimbres. Esa zona tiene una situación jurídica particular. Debe resolver el Tribunal Superior de Justicia. El año pasa muy rápido y necesita desde el DEM planificar y avanzar en las zonas a regularizar, ya que muchas ya están ocupadas.

Liliana Bina consulta sobre la posibilidad de hacer una presentación a la Comunidad Regional.

Enrique López Amaya comenta que acordaron con el Asesor Letrado del Municipio, Darío Pérez, que van a solicitar al Tribunal Superior que resuelva para poder intervenir a la brevedad, y de esa forma poder proveer servicios. Propone la aprobación preliminar de los barrios existentes como Altos del Valle (400 viviendas). Desde la Dirección se plantea que vayan regularizando por etapas, comenzando por las zonas que ya se encuentran consolidadas y habitadas. Comentan que se puede establecer zonas prioritarias y determinar zonas de urbanización diferida.

Castillo consulta si hay plazos para expedirse sobre el Plan de Desarrollo Urbano. Debatén. Plantean que no hay un plazo establecido. Dan lectura al Art. 75 de la Carta Orgánica Municipal (COM).

López Amaya expresa que el artículo no lo establece, pero si alguien lo presenta y lo judicializa les van a pedir que comience a regir el año.

Liliana Bina comenta que se puede hacer un statu quo.

Daniel Ribetti consulta cual es el Estado del Estudio Geomorfológico, le responden que la presidente del Concejo de Representantes lo enviará al CUPA.

Martínez comenta que la COM habla de un Plan de Desarrollo Urbano Ambiental. Similar al Plan 2020 que se hizo y ya expiró. Ese plan incluiría aspectos económicos y sociales, no solo urbanos y ambientales.

Siendo las 11:00 hrs se retira López Amaya. Colladon solicita que se acuerde una ordenanza de statu quo para presentar ni bien se apruebe el Estudio Geomorfológico.

Desde presidencia y secretaría informan que hará una planilla de seguimiento de temas tratados en la Comisión Plenaria y en la Unidad Técnica, y se creó una cuenta google drive para cargar información y documentación. Proponen que por grupos e intereses se vaya avanzando y realizando propuestas.

Comentan antecedentes sobre ESE (Etiquetado sustentable de edificios), sobre una propuesta de auditoría presentada en el 2017 por el Colegio de Arquitectos.

Expresan que el edificio municipal es emblemático, habría que hacer un diagnóstico y plantear etapas para la adecuación. Martínez propone que se haga en el Aula Ambiental, ya que por la escala sería más económico y se trata de un espacio que tiene fines educativos.

Ribetti cree que sería bueno el tomar un edificio emblemático como la Municipalidad, y hacerlo sustentable, más allá de la inversión económica. Será un logro político para la ciudad.

Comentan sobre las ordenanzas de incentivo para la aplicación de sistemas de energías renovables, a través de la reducción de impuestos.

Votan y acuerdan con reflotar el tema ESE en el edificio municipal. Acuerdan por unanimidad solicitar presupuesto. La mayoría lo plantea para el Municipio como ejemplo más visible. Martínez propone que se realice en el Aula Ambiental. Acuerdan con actualizar el presupuesto.

En cuanto a las notas presentadas sobre la Resolución N° 285 del APRHI, informan que en el CR aún no tomaron estado legislativo y desde la Secretaría de Desarrollo Urbano Ambiental, aún no tiene respuesta.

La próxima reunión plenaria será en 15 días. Acuerdan que las próximas reuniones de UT sean viernes de por medio y el miércoles anterior a la plenaria a las 8:30 hrs.